

พฤติการณ์ถือได้ว่าเป็นการกระทำโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง จึงให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชดใช้เงินคืนแก่ทางราชการจำนวน ๒๑๐,๕๓๕.๒๙ บาท และนาย ม. ต้องรับผิดชดใช้เงินคืนแก่ทางราชการจำนวน ๕๗๖,๕๗๗.๑๔ บาท และรายงานผลการสอบสวนข้อเท็จจริงฉบับลงวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๐ เสนอต่อนายกเทศมนตรีตำบลน้ำเขียว (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เห็นชอบด้วยกับความเห็นของคณะกรรมการฯ และได้มีหนังสือรายงานผลการสอบสวนข้อเท็จจริง ความรับผิดชอบละเมิดให้กรมบัญชีกลางทราบ และภายหลังได้มีคำสั่งลงวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ ให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเป็นเงินจำนวน ๔๑๓,๕๓๓.๘๓ บาท ตามความเห็นของกรมบัญชีกลาง ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าว ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) พิจารณาแล้วมีคำสั่งยกอุทธรณ์ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ดังกล่าว

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ในขณะที่คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเขียว ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๔๕ รายงานผลการสอบสวนข้อเท็จจริงให้นาย ม. ซึ่งเป็นประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเขียว ผู้สั่งแต่งตั้งทราบเมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๔๖ นาย ม. ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดในองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเขียว และเป็นผู้มีอำนาจลงนามถอนเงินและสั่งจ่ายเงินตามเช็คขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเขียว อาจต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเขียว คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงดังกล่าวจึงเป็นการแต่งตั้งโดยผู้มีส่วนได้เสียในผลของคำสั่งนั้น อาจทำให้ผลการพิจารณาเบี่ยงเบนไปจากเกณฑ์มาตรฐานและอาจไม่ถูกต้องเป็นธรรมแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมด โดยปรากฏข้อเท็จจริงว่านาย ม. มิได้วินิจฉัยสั่งการว่ามีผู้ต้องรับผิดชอบกับนาง ว. หรือไม่ และเป็นจำนวนเท่าใด กรณีจึงเห็นได้ว่าในวันที่นาย ม. ได้รับทราบรายงานการสอบสวนข้อเท็จจริงของคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงเมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๔๖ หรือวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๔๕ ซึ่งเป็นวันที่ได้รับทราบรายงานผลการสอบสวนทางวินัย จึงมิใช่เป็นวันที่หน่วยงานของรัฐรู้ถึงการละเมิดและรู้ตัวเจ้าหน้าที่ผู้จะพึงต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนตามมาตรา ๑๐ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ประกอบข้อ ๘ และข้อ ๑๗ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ฯ เมื่อต่อมาภายหลังเทศบาลตำบลน้ำเขียวได้มีคำสั่ง ลงวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๔๙ แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ฯ โดยเมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๐ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับทราบผลการสอบสวนของคณะกรรมการฯ ซึ่งมีความเห็นว่านาง ว. ได้ทำการปลอมแปลงฎีกาเบิกจ่ายเงินและปลอมแปลงเช็คสั่งจ่าย

รวม ๒๔ ฉบับ คิดเป็นเงินค่าเสียหายจำนวน ๑,๕๗๔,๒๓๖.๒๐ บาท และนำเงินนั้นไปเป็นประโยชน์ส่วนตัว จึงต้องรับผิดชอบจำนวนความเสียหาย ส่วนผู้ฟ้องคดีและนาย ม. ในฐานะผู้บังคับบัญชา และเป็นผู้มีอำนาจลงนามถอนเงินและสั่งจ่ายเงินตามเช็ค กระทำโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง จึงให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชอบใช้เงินคืนแก่ทางราชการจำนวน ๒๑๐,๕๓๕.๒๙ บาท และนาย ม. ต้องรับผิดชอบใช้เงินคืนแก่ทางราชการจำนวน ๕๗๖,๕๗๗.๑๔ บาท และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ วินิจฉัยสั่งการให้ผู้ฟ้องคดีและนาย ม. ต้องรับผิดชอบใช้เงินคืนแก่ทางราชการ กรณีจึงถือว่าวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๐ เป็นวันที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รู้ถึงการกระทำละเมิดและรู้ตัวเจ้าหน้าที่ผู้จะพึงต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามมาตรา ๑๐ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ฯ เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีคำสั่งเทศบาลตำบลน้ำเขียว ลงวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ เรียกให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ทางราชการตามความเห็นของกระทรวงการคลัง จึงเป็นการใช้สิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากเจ้าหน้าที่ภายในกำหนดอายุความสองปีนับแต่วันที่หน่วยงานของรัฐได้รู้ถึงการกระทำละเมิดและรู้ตัวเจ้าหน้าที่ผู้จะพึงต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแล้ว (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๗๘๔/๒๕๕๕)

การดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอันจะเป็นการกระทำละเมิดตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นั้น ต้องครบองค์ประกอบ ๓ ประการด้วยกัน คือ ประการที่หนึ่ง ต้องมีการกระทำหรืองดเว้นการกระทำโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อ ประการที่สอง ต้องกระทำหรืองดเว้นการกระทำโดยผิดกฎหมาย และประการที่สาม ต้องก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลอื่น ซึ่งการกระทำละเมิดนั้นบางกรณีมีการกระทำเพียงครั้งเดียวก็เป็นละเมิดแล้ว แต่บางกรณีต้องมีการกระทำหลายอย่างประกอบกันจึงจะครบองค์ประกอบของการกระทำละเมิด ดังนั้นการกระทำที่ก่อให้เกิดการละเมิดนั้น จึงต้องพิจารณาจากการกระทำในแต่ละกรณีที่แตกต่างกันไปว่าการกระทำนั้นเป็นการกระทำอันเป็นการละเมิดที่มีความเสียหายเกิดขึ้นตั้งแต่ได้ลงมือกระทำในทันที หรือเมื่อลงมือกระทำอย่างหนึ่งแล้ว จะยังไม่เกิดความเสียหายจากการกระทำนั้น แต่ยังมีมีการกระทำในอีกขั้นตอนหนึ่งจึงจะเกิดความเสียหาย อันจะถือเป็นการละเมิด ซึ่งจะมีผลต่อการพิจารณาเรื่องระยะเวลาในการใช้สิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน เพราะการจะใช้สิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจากการกระทำที่เป็นละเมิดได้ จะต้องพิจารณาว่า มีความเสียหายเกิดจากการกระทำนั้นเสียก่อน หากการกระทำยังไม่ก่อให้เกิดความเสียหาย ก็ยังไม่ถือเป็นการละเมิด และจะใช้สิทธิเรียกร้องค่าเสียหายไม่ได้



กรณีที่เจ้าหน้าที่ศาลการประมาณเงินเหลือในการปฏิบัติหน้าที่เป็นเหตุให้มีการทุจริตเงินชดเชยค่าภาษีอากรขาออกนั้น เนื่องจากการขอรับเงินค่าชดเชยภาษีอากรขาออกสามารถแยกการกระทำออกได้เป็น ๒ ขั้นตอน คือ ขั้นตอนการออกบัตร และขั้นตอนการนำบัตรภาษีไปใช้ (เบิกเงิน) กล่าวคือ เมื่อผู้ถือสิทธิในบัตรภาษียื่นคำขอรับเงินชดเชยค่าภาษีอากร กรมศุลกากรยังต้องวางฎีกาเบิกเงินตามมูลค่าบัตรภาษี จึงจะทำให้กรมศุลกากรได้รับความเสียหายตามจำนวนมูลค่าของบัตรภาษีที่ได้นำไปใช้ประโยชน์ อันจะถือเป็นกรณีครบองค์ประกอบของการทำละเมิด ดังนั้น วันวางฎีกาเบิกเงินชดเชยการส่งสินค้าออกจึงถือเป็นวันกระทำละเมิด

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีทั้งสามเป็นข้าราชการสังกัดกรมศุลกากร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ตำแหน่งศุลการักษ์ มีหน้าที่ร้อยดวงตราตะกั่ว กศก. หรือแถบเหล็ก RTC ที่คอนเทนเนอร์ภายหลังจากที่นายตรวจศุลกากรได้ตรวจปล่อยสินค้าและควบคุมการบรรจุสินค้าเข้าคอนเทนเนอร์แล้ว ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยอธิบดีกรมศุลกากร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) มีคำสั่ง ที่ ๑๓๘/๒๕๔๘ ลงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๔๘ ให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสามชุดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามความเห็นของกระทรวงการคลัง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) กรณีมีการทุจริตเงินชดเชยค่าภาษีอากร ผู้ฟ้องคดีทั้งสามมีหนังสืออุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ พิจารณาแล้วมีคำสั่งยืนตามคำสั่งเดิม ผู้ฟ้องคดีทั้งสามเห็นว่า คำสั่งกรมศุลกากร ที่ ๑๓๘/๒๕๔๘ ลงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๔๘ เป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งกรมศุลกากรดังกล่าว

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ตามบทบัญญัติมาตรา ๔๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เป็นบทบัญญัติกฎหมายทั่วไป ส่วนมาตรา ๑๐ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ เป็นบทบัญญัติกฎหมายเฉพาะ ซึ่งบทบัญญัติแห่งกฎหมายดังกล่าวเป็นกฎหมายเฉพาะมีข้อความขัดหรือแย้งกับมาตรา ๔๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งเป็นกฎหมายทั่วไป โดยมีผลเป็นการยกเว้นบทบัญญัติมาตรา ๔๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ในส่วนที่กำหนดให้สิทธิเรียกร้องค่าเสียหายอันเกิดแต่มูลละเมิดขาดอายุความเมื่อพ้นหนึ่งปีนับแต่วันที่ผู้เสียหายรู้ถึงการละเมิดและรู้ตัวผู้จะต้องใช้ค่าสินไหมทดแทน หากได้มีข้อความขัดหรือแย้งกับมาตรา ๔๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และมีผลเป็นการยกเลิกมาตรา ๔๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ในส่วนที่กำหนดว่าสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายอันเกิดแต่มูลละเมิดขาดอายุความ

เมื่อพ้นกำหนดสิบปีนับแต่วันทำละเมิดโดยปริยายแต่อย่างใดไม่ จึงต้องนำอายุความตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาใช้บังคับ ซึ่งที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดพิเคราะห์แล้ว เห็นว่า การดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอันจะเป็น การทำละเมิดตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ นั้น ต้องครบองค์ประกอบ ๓ ประการด้วยกัน คือ ประการที่หนึ่ง ต้องมีการกระทำความผิดหรือการกระทำโดยจงใจหรือ ประมาทเลินเล่อ ประการที่สอง ต้องกระทำความผิดหรือการกระทำโดยผิดกฎหมาย ประการที่สาม ต้องก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลอื่น ซึ่งการทำละเมิดนั้นบางกรณีมีการกระทำเพียงครั้งเดียว ก็เป็นละเมิดแล้ว แต่บางกรณีต้องมีการกระทำหลายอย่างประกอบกันจึงจะครบองค์ประกอบของ การทำละเมิด คดีนี้ปรากฏข้อเท็จจริงว่า ผู้ฟ้องคดีทั้งสามเป็นข้าราชการสังกัดผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดำรงตำแหน่งสกุลการักษ์ซึ่งมีหน้าที่ร้อยดวงตราตะกั่ว กศก. หรือแถบเหล็ก RTC ที่คอนเทนเนอร์ ที่นายตรวจสกุลการักษ์ได้ทำการตรวจปล่อยสินค้าและควบคุมบรรจุสินค้าเข้าคอนเทนเนอร์แล้ว ได้ลงนามในใบกำกับคอนเทนเนอร์อันเป็นเอกสารประกอบการส่งออกตามใบขนสินค้าขาออก ของบริษัท ก. จำกัด รวม ๖ ใบขน แต่บริษัท ก. จำกัด มิได้มีการส่งออกสินค้าตามที่สำแดงไว้ และได้นำใบขนสินค้าขาออกและเอกสารประกอบไปยื่นคำขอรับเงินชดเชยค่าภาษีอากร ในรูปบัตรภาษีเมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๘ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ออกบัตรภาษีเมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๘ บริษัท อ. จำกัด ผู้รับโอนบัตรภาษีจากบริษัท ก. จำกัด ได้รับบัตรภาษีจาก ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๘ หลังจากนั้นบริษัท อ. จำกัด ได้นำบัตรภาษี ดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ชำระค่าภาษีอากรแทนจำนวนเงินที่บริษัทต้องชำระตามนัยมาตรา ๑๘ แห่งพระราชบัญญัติชดเชยค่าภาษีอากรสินค้าส่งออกที่ผลิตในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๒๔ โดยได้มีการวางฎีกาการเบิกเงินตามมูลค่าบัตรภาษีดังกล่าวเมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๓๘ ทำให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับความเสียหายตามจำนวนมูลค่าของบัตรภาษีที่ได้นำไปใช้ประโยชน์ อันเป็นกรณีครบองค์ประกอบของการทำละเมิดแล้ว วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๓๘ ซึ่งเป็นวันวางฎีกา จึงเป็นวันทำละเมิดที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้ฟ้องคดีทั้งสาม โดยเริ่ม นับอายุความการใช้สิทธิเรียกร้องตั้งแต่วันทำละเมิดดังกล่าว ตามมาตรา ๔๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ดังนั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏต่อไปว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดำเนินการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิดตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย หลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ โดยรู้ถึง การละเมิดและรู้ว่าผู้ฟ้องคดีทั้งสามเป็นผู้กระทำละเมิดที่จะพึงใช้ค่าสินไหมทดแทนเมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๔๗ ซึ่งเป็นวันสั่งการทำรายงานของคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิด ทางละเมิด การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งกรมสกุลการักษ์ ที่ ๑๓๘/๒๕๔๘ ลงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๔๘ ให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสามชดใช้ค่าสินไหมทดแทน จึงเป็นกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ดำเนินการ



ออกคำสั่งให้ใช้เงินหรือใช้สิทธิเรียกร้องภายในกำหนดระยะเวลาสองปีนับแต่วันที่ผู้ถูกฟ้องคดีรู้ถึงการทำละเมิดและรู้ตัวเจ้าหน้าที่ผู้จะพึงต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนตามมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ฯ และเมื่อนับแต่วันวางฎีกาเบิกเงินชดเชยการส่งสินค้าออก คือ วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๓๘ ซึ่งเป็นวันกระทำละเมิดจนถึงวันที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งกรมศุลกากร ที่ ๑๓๘/๒๕๔๘ ลงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๔๘ ให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสามชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ยังอยู่ภายในกำหนดระยะเวลาสิบปี ตามมาตรา ๔๔๘ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ สิทธิเรียกร้องให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสามชดใช้ค่าสินไหมทดแทนของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงยังคงมีอยู่ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ใช้สิทธิเรียกร้องให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสามชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงเป็นการใช้สิทธิเรียกร้องภายในกำหนดระยะเวลาตามกฎหมายแล้ว ที่ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษาเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดี เนื่องจากคำสั่งดังกล่าวขาดอายุความการใช้สิทธิเรียกร้องความเสียหายจากการกระทำละเมิดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นั้น ศาลปกครองสูงสุดไม่เห็นพ้องด้วย พิกษายกคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น เป็นให้ศาลปกครองชั้นต้นพิจารณาพิพากษาหรือมีคำสั่งใหม่ตามรูปคดีต่อไป (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๘๒๓/๒๕๔๖ (ประชุมใหญ่) ที่ อ.๕๔๗/๒๕๔๖ ที่ อ.๒๖/๒๕๔๗ ที่ อ.๔๑/๒๕๔๘ ที่ อ.๔๑๘/๒๕๔๘ และที่ อ.๙๖๖/๒๕๔๘ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน)

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่เป็นข้าราชการสังกัดกรมศุลกากร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ตำแหน่งศุลการักษ์ มีหน้าที่ร้อยดวงตราตะกั่ว กศก. หรือแถบเหล็ก RTC ที่คอนเทนเนอร์ภายหลังจากที่นายตรวจศุลกากรได้ตรวจปล่อยสินค้าและควบคุมการบรรจุสินค้าเข้าคอนเทนเนอร์แล้ว ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยอธิบดีกรมศุลกากร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) มีคำสั่ง ที่ ๑๐๗/๒๕๔๙ ลงวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๔๙ ให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามความเห็นของกระทรวงการคลัง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) กรณีมีการทุจริตเงินชดเชยค่าภาษีอากร ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่มีหนังสืออุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ พิจารณาแล้วมีคำสั่งยืนตามคำสั่งเดิม ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่เห็นว่า คำสั่งกรมศุลกากร ที่ ๑๐๗/๒๕๔๙ ลงวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๔๙ เป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลขอให้มีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งกรมศุลกากรดังกล่าว

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

การกระทำที่เป็นความรับผิดทางละเมิดตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ นอกจากเป็นการจงใจหรือประมาทเลินเล่อทำต่อบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมายแล้ว

ต้องมีความเสียหายเกิดขึ้นจากการกระทำดังกล่าวด้วย ผู้กระทำละเมิดจึงจะต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เสียหาย ถึงแม้จะได้มีการกระทำโดยผิดกฎหมายมาแล้ว หากยังไม่เกิดความเสียหาย ก็ยังไม่มีสิทธิอะไรที่จะเรียกร้องจากผู้กระทำได้ และการกระทำที่ก่อให้เกิดการละเมิดนั้น จะต้องพิจารณาจากการกระทำในแต่ละกรณีที่แตกต่างกันไปว่า การกระทำนั้นเป็นการกระทำอันเป็นการละเมิดที่มีความเสียหายเกิดขึ้นตั้งแต่ได้ลงมือกระทำในทันที หรือเมื่อลงมือกระทำอย่างหนึ่งแล้ว จะยังไม่เกิดความเสียหายจากการกระทำนั้น แต่ยังมีการกระทำในอีกขั้นตอนหนึ่ง จึงจะเกิดความเสียหาย อันจะถือเป็นการละเมิด ซึ่งจะมีผลต่อการพิจารณาเรื่องระยะเวลาในการใช้สิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน เพราะการจะใช้สิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจากการกระทำที่เป็นละเมิดได้ จะต้องพิจารณาว่า มีความเสียหายเกิดจากการกระทำนั้นเสียก่อน หากการกระทำยังไม่ก่อให้เกิดความเสียหาย ก็ยังไม่ถือเป็นการละเมิด และจะใช้สิทธิเรียกร้องค่าเสียหายไม่ได้ และโดยที่การขอรับเงินค่าชดเชยภาษีอากรขาออกสามารถแยกการกระทำออกได้เป็น ๒ ขั้นตอน คือ ในขั้นตอนการออกบัตรกรณีหนึ่ง และในขั้นตอนการนำบัตรภาษีไปใช้ (เบิกเงิน) อีกกรณีหนึ่ง จึงต้องพิจารณาว่าการกระทำในขั้นตอนใดที่ถือว่าการกระทำละเมิด อันเกิดจากการใช้เงินตามจำนวนที่ระบุในบัตรภาษี กล่าวคือ เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ออกบัตรภาษีให้แก่บริษัทที่ยื่นคำขอรับเงินชดเชยค่าภาษีอากรสำหรับสินค้าส่งออกอันเป็นการออกตราสารแสดงสิทธิในหนี้ของรัฐบาล ผู้ถือสิทธิในบัตรดังกล่าวจะต้องนำบัตรภาษีที่ถืออยู่ไปใช้ (เบิกเงิน) อีกครั้งหนึ่ง จึงจะถือว่าบริษัทที่ยื่นคำขอได้รับค่าชดเชยภาษีอากรที่เป็นตัวเงินแล้ว หากยังไม่ได้นำบัตรภาษีไปใช้ (เบิกเงิน) ก็ยังไม่ถือว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จ่ายเงินค่าชดเชยให้แก่ผู้ถือสิทธิในบัตรกรณีจึงยังไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ อันจะถือว่าการทำละเมิด ในอันที่จะทำให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะใช้สิทธิเรียกร้องให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองชดใช้ค่าสินไหมทดแทนได้ เมื่อคดีนี้ข้อเท็จจริงปรากฏตามคำสั่งกรมศุลกากร ที่ ๑๐๗/๒๕๔๙ ลงวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๔๙ ว่า บริษัท บ. ทูริตในการขอรับเงินชดเชยค่าภาษีอากร ตามพระราชบัญญัติชดเชยค่าภาษีอากร สินค้าส่งออกที่ผลิตในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๒๔ โดยนำใบขนสินค้าขาออกซึ่งผู้ฟ้องคดีทั้งสองมีหน้าที่ร้อยแถบเหล็ก RTC หรือประทับดวงตราตะกั่ว กศก. ที่ตู้คอนเทนเนอร์ ยื่นคำขอรับเงินชดเชยค่าภาษีอากรรวม ๑๔ คำขอ และข้อเท็จจริงตามรายงานตรวจสอบสถานะบัตรภาษีเอกสารประกอบคำชี้แจงของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้วางฎีกาเบิกเงินตามมูลค่าของบัตรภาษีดังกล่าวในระหว่างวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๓๘ ถึงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๓๙ เป็นเหตุให้มีความเสียหายเป็นเงินตามจำนวนที่ระบุในบัตรภาษีแต่ละฉบับเกิดขึ้นแก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แล้ว กรณีจึงถือว่าวันวางฎีกาเบิกเงินดังกล่าวเป็นวันที่กระทำละเมิดแก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และอายุความเรียกร้องค่าเสียหายมีกำหนดสิบปี ตามมาตรา ๔๔๘ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ จึงต้องนับวันทำละเมิดตั้งแต่วันดังกล่าว และเมื่อการใช้สิทธิเรียกร้องของหน่วยงานของรัฐนอกจากฟ้องคดีต่อศาลแล้ว ยังหมายถึงการที่หน่วยงานของรัฐ



ออกคำสั่งให้เจ้าหน้าที่ชุดใช้ค่าสินไหมทดแทนด้วย ทั้งนี้ ตามมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า คดีนี้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ใช้สิทธิเรียกร้องให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองชุดใช้ค่าสินไหมทดแทนโดยมีคำสั่งกรมศุลกากรที่ ๑๐๗/๒๕๔๙ ลงวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๔๙ ให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองรับผิดชุดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงเป็นการใช้สิทธิเรียกร้องอันเกิดแต่มูลละเมิดเมื่อพ้นสิบปีนับแต่วันทำละเมิดตามนัยมาตรา ๔๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองรับผิดชุดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงเป็นการออกคำสั่งโดยปราศจากอำนาจ คำสั่งดังกล่าวจึงเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย พิพากษาเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ ๑๐๗/๒๕๔๙ ลงวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๔๙ ในส่วนที่ให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองต้องรับผิดชุดใช้ค่าสินไหมทดแทนทั้งหมด (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๒๕/๒๕๕๗ ที่ อ.๒๖๕/๒๕๕๗ และที่ อ.๕๘๕/๒๕๕๗ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน)

กรณีที่เจ้าหน้าที่กระทำความผิดจากการมิได้ดำเนินการฟ้องร้องดำเนินคดีผู้รับจ้างเพื่อให้รับผิดในความชำรุดบกพร่องภายในอายุความตามกฎหมาย วันที่คดีขาดอายุความจึงเป็นวันที่หน่วยงานของรัฐได้รับความเสียหายและเป็นวันทำละเมิดหน่วยงานของรัฐจึงต้องใช้สิทธิเรียกร้องต่อเจ้าหน้าที่ภายในสิบปีนับแต่วันที่คดีขาดอายุความ

สรุปข้อเท็จจริง

กรมชลประทาน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ทำสัญญาจ้างเหมาก่อสร้างเขื่อนแม่กวงและเขื่อนปิดช่องเขาขาดฝั่งขวา โครงการพัฒนากษेत्रชลประทานแม่กวง ระยะที่ ๒ ตำบลหลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ กับ บริษัท ช. จำกัด เริ่มงานก่อสร้างเมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๓๐ เสร็จสมบูรณ์เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๓๔ ต่อมา วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๓๗ นายช่างเครื่องกล กองโรงงาน ได้ตรวจสอบสภาพอาคาร พบว่า MAIN SHAFT ของ BUTTERFLY VALVE มีรอยแตกร้าว ทำให้มีน้ำพุ่งขึ้นตามรอยร้าว จึงรายงานให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบทราบ ต่อมา เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๓๗ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบได้ตรวจสอบพบว่ามีน้ำรั่วซึมรอบอาคารควบคุม BUTTERFLY VALVE จึงดำเนินการแก้ไข โดยมีค่าใช้จ่ายเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น ๔๙๗,๙๐๐ บาท ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๓๘ แจ้งให้ผู้รับจ้างทราบว่าการรั่วซึมของน้ำดังกล่าวถือเป็นความรับผิดชอบของผู้รับจ้างตามสัญญา ขอให้ตรวจสอบและซ่อมแซมส่วนที่ชำรุด แต่ผู้รับจ้างมีหนังสือปฏิเสธความรับผิดชอบ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงได้ประชุมผู้เกี่ยวข้องเมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๓๘ และมีมติให้ดำเนินการฟ้องคดีกับผู้รับจ้างและสอบสวนหาผู้รับผิดชอบ ซึ่งนาย ป. ผู้อำนวยการกองกฎหมายและที่ดินในขณะนั้นได้รับทราบ

และสั่งการให้นาย ส. หัวหน้าฝ่ายสอบสวนและคดีดำเนินการตามมติข้างต้น โดยนาย ส. ได้สั่งการให้นาย บ. หัวหน้างานสอบสวน ๑ และผู้ฟ้องคดีในฐานะหัวหน้างานคดีดำเนินการฟ้องผู้รับจ้างให้รับผิดชอบตามสัญญา และตั้งคณะกรรมการสอบสวนหาผู้รับผิดชอบทางแพ่งตามระเบียบกระทรวงการคลัง ต่อมา นาย ส. ได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๓๘ เสนอผลการสอบสวนต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ว่า การที่เกิดน้ำรั่วซึมดังกล่าว ถือได้ว่าเป็นงานก่อสร้างที่มีความบกพร่องอยู่ระหว่างการรับประกันงานตามสัญญาที่อยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๓๘ แจ้งให้ผู้รับจ้างนำเงินค่าเสียหายมาชำระให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แต่ผู้รับจ้างได้มีหนังสือปฏิเสธความรับผิดชอบเนื่องจากเห็นว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เรียกค่าเสียหายเมื่อพ้นอายุความรับผิดชอบตามสัญญาแล้ว ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีหนังสือถึงอัยการสูงสุด ขอให้พิจารณาดำเนินคดีฟ้องเรียกค่าเสียหายกับผู้รับจ้าง ซึ่งสำนักงานอัยการสูงสุดได้มีหนังสือตอบว่า คดีขาดอายุความตามมาตรา ๖๐๐ และมาตรา ๖๐๑ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ แล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีคำสั่งลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๔๖ แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิด เพื่อสอบสวนหาตัวผู้รับผิดชอบดังกล่าว ต่อมา คณะกรรมการฯ ได้มีหนังสือลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๔๗ รายงานผลการสอบสวนว่ายังไม่ปรากฏชัดเจนว่ามีเจ้าหน้าที่ดำเนินการบกพร่องหรือประมาทเลินเล่อ จนเป็นเหตุให้ทางราชการได้รับความเสียหาย จึงไม่สมควรให้เจ้าหน้าที่หรือผู้หนึ่งผู้ใดต้องรับผิดชอบ ต่อมา กระทรวงการคลัง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) โดยกรมบัญชีกลางได้มีหนังสือลงวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๔๘ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แจ้งผลการพิจารณาความรับผิดชอบทางละเมิดว่า นาย ป. นาย ส. และผู้ฟ้องคดีในฐานะเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่พิจารณาข้อกฎหมายและดำเนินการเกี่ยวกับคดี ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ จนเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ พฤติการณ์ถือได้ว่าการทำการโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง จึงต้องรับผิดชอบใช้ค่าเสียหาย ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงได้มีคำสั่งลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๔๘ เรียกให้เจ้าหน้าที่ชดใช้ค่าเสียหาย โดยให้ผู้ฟ้องคดีร่วมกันชำระเงินค่าเสียหายจำนวน ๔๙๘,๔๖๔ บาท แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ผู้ฟ้องคดีมีหนังสืออุทธรณ์คำสั่งดังกล่าว และนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดังกล่าว

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อพิจารณาบทบัญญัติมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ แล้ว การที่หน่วยงานของรัฐจะมีคำสั่งเรียกให้เจ้าหน้าที่ของรัฐรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนต้องอยู่ภายในกำหนดอายุความสองปีนับแต่วันที่หน่วยงานของรัฐรู้ถึงการละเมิดและรู้ตัวเจ้าหน้าที่ผู้จะพึงต้องใช้ค่าสินไหมทดแทน หรือภายในกำหนดอายุความหนึ่งปีนับแต่วันที่หน่วยงานของรัฐมีคำสั่งตามความเห็นของกระทรวงการคลังในกรณีที่หน่วยงานของรัฐเห็นว่าเจ้าหน้าที่ผู้นั้นไม่ต้องรับผิดชอบ แต่กระทรวงการคลังตรวจสอบแล้วเห็นว่าต้องรับผิดชอบ แต่ทั้งนี้



กำหนดอายุความดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้บทบัญญัติตามมาตรา ๔๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งเป็นบทบัญญัติทั่วไปด้วย กล่าวคือ ต้องใช้สิทธิเรียกร้องภายในสิบปี นับแต่วันทำละเมิด เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าหลังจากที่การก่อสร้างเขื่อนแม่วงเสร็จสมบูรณ์ เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๓๔ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ออกหนังสือรับรองผลงานให้แก่ผู้รับจ้างแล้ว เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๓๔ ต่อมา เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๓๗ เจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ตรวจพบว่า MAIN SHAFT ของ BUTTERFLY VALVE มีรอยแตกร้าว ทำให้มีน้ำพุ่งขึ้นมาตามรอยร้าว จึงรายงานให้โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วงทราบ และเมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๓๗ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วงได้ตรวจสอบพบว่ามีน้ำรั่วซึมรอบอาคารควบคุม BUTTERFLY VALVE จึงรายงานศูนย์ตรวจสอบและประเมินความปลอดภัย เขื่อนและกองก่อสร้างโครงการใหญ่เพื่อดำเนินการแก้ไข จึงเห็นได้ว่าวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๓๗ เป็นวันที่เจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ตรวจพบว่า MAIN SHAFT ของ BUTTERFLY VALVE มีรอยแตกร้าวและมีน้ำรั่วซึมเป็นวันที่ความชำรุดบกพร่องปรากฏขึ้น แม้ต่อมาเมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๓๗ จะได้ตรวจสอบพบความชำรุดบกพร่อง มีน้ำรั่วซึมรอบอาคารควบคุม BUTTERFLY VALVE ภายหลังอีก รวมถึงมีการตรวจสอบหาสาเหตุของการชำรุดบกพร่อง ก็ต้องถือว่าวันแรกที่ความชำรุดบกพร่องปรากฏขึ้นเป็นวันที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ทราบถึงความชำรุดบกพร่อง ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะต้องฟ้องให้ผู้รับจ้างรับผิดชอบความชำรุดบกพร่องดังกล่าวภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๓๗ ตามมาตรา ๖๐๑^{๑๓} แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งจะครบกำหนดในวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๓๘ แต่ปรากฏว่าไม่ได้มีการฟ้องผู้รับจ้าง ให้รับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องดังกล่าวภายในหนึ่งปีแต่อย่างใด สิทธิการฟ้องในกรณีดังกล่าว จึงขาดอายุความตั้งแต่วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๓๘ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงได้รับความเสียหายจากคดีขาดอายุความที่ไม่อาจฟ้องผู้รับจ้างให้รับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องได้นับแต่วันดังกล่าว จึงรับฟังได้ว่าวันทำละเมิดได้แก่วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๓๘ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะต้องใช้สิทธิเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้กระทำละเมิดชดเชยค่าสินไหมทดแทนภายในสิบปีนับแต่วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๓๘ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีคำสั่งเรียกให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหาย ตามความเห็นของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๔๘ จึงเป็นการใช้สิทธิเรียกร้อง เมื่อพ้นกำหนดอายุความสิบปีนับแต่วันทำละเมิด ตามมาตรา ๔๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดังกล่าวจึงเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย พิพากษา ให้เพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๔๘ เฉพาะในส่วนที่เรียกให้ผู้ฟ้องคดี ชดเชยค่าเสียหายจำนวน ๔๙๘,๔๖๔ บาท โดยให้มีผลย้อนหลังไปตั้งแต่วันที่ออกคำสั่ง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๔๑๐/๒๕๕๗)

^{๑๓} ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา ๖๐๑ ท่านห้ามมิให้ผู้ฟ้องผู้รับจ้างเมื่อพ้นปีหนึ่งนับแต่วันการชำรุดบกพร่องได้ปรากฏขึ้น

กรณีที่หน่วยงานของรัฐที่เสียหายเป็นราชการส่วนท้องถิ่น เมื่อส่งสำนวนให้กระทรวงการคลังตรวจสอบแล้ว ในระหว่างการพิจารณาของกระทรวงการคลัง ผู้แต่งตั้งต้องเตรียมเรื่องให้พร้อมสำหรับการออกคำสั่งให้เจ้าหน้าที่ชำระค่าสินไหมทดแทนหรือดำเนินการฟ้องคดีเพื่อมิให้ขาดอายุความสองปีนับแต่วันที่วินิจฉัยสั่งการ หากกระทรวงการคลังไม่แจ้งผลการตรวจสอบให้ทราบก่อนอายุความสองปีสิ้นสุด ไม่น้อยกว่าหนึ่งปี ผู้แต่งตั้งจะต้องมีคำสั่งตามที่เห็นสมควรและแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ ทั้งนี้ ตามข้อ ๑๗ วรรคสี่ และวรรคห้า ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙

สรุปข้อเท็จจริง

เทศบาลเมืองอุทัยธานี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) โดยนายกเทศมนตรีเมืองอุทัยธานี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) มีคำสั่งลงวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๔๗ แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง ความรับผิดชอบทางละเมิด กรณีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องรวมทั้งผู้ฟ้องคดีมิได้ดำเนินการฟ้องคดี เพื่อเรียกเงินคืนจากนาย จ. และดำเนินการทางกฎหมายกับกองมรดกหรือทายาทของนาย จ. หลังจากที่นาย จ. เสียชีวิต ปลอมให้เวลาส่งเลยไปจนคดีขาดอายุความ ทำให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้รับความเสียหาย และคณะกรรมการได้รายงานผลการสอบสวนต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตามบันทึกลงวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘ ว่าความเสียหายเกิดจากนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล และนิติกรที่ไม่ดำเนินการจัดให้มีการฟ้องร้องทางแพ่งเรียกเงินคืนจากนาย จ. โดยเร็ว จึงเป็นการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ โดยผู้ฟ้องคดีซึ่งขณะนั้นดำรงตำแหน่งปลัดเทศบาลเป็นผู้บังคับบัญชาของพนักงานเทศบาลมีหน้าที่รับนโยบายหรือคำสั่งจากผู้บริหารไปปฏิบัติให้รับผิดชอบร้อยละ ๓๐ ของค่าเสียหาย แต่ผู้ฟ้องคดีได้ปฏิบัติหน้าที่ในช่วงเวลาที่เกี่ยวข้องเป็นเวลา ๒๑ เดือน จึงให้รับผิดชอบชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเป็นเงิน ๑๙,๖๑๔.๑๑ บาท ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ พิจารณาแล้วเห็นด้วยกับ รายงานผลการสอบสวนของคณะกรรมการดังกล่าวเมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘ และมีหนังสือแจ้งผลการสอบสวนให้กระทรวงการคลังตรวจสอบ ต่อมา กระทรวงการคลังโดยกรมบัญชีกลาง ได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๔๙ แจ้งผลการพิจารณาความรับผิดชอบทางละเมิดว่า เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องรวมทั้งผู้ฟ้องคดีมีพฤติการณ์ถือเป็นการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง จึงให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายในส่วนของตนเป็นเงิน ๑๗,๕๖๗.๔๒ บาท จากนั้นผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีคำสั่งลงวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๒ เรียกให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ตามความเห็นของกระทรวงการคลัง ผู้ฟ้องคดีไม่เห็นด้วยจึงได้อุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต่อมา ผู้ว่าราชการจังหวัด



อุทัยธานี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) พิจารณาคำอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีแล้วเห็นว่า ความเห็นของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ขอบแล้ว ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ดังกล่าว

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ รับทราบรายงานผลการพิจารณาของคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิดและมีคำวินิจฉัยสั่งการเห็นด้วยเมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘ จึงถือว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในฐานะผู้มีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิดรู้ถึงการละเมิดและรู้ตัวเจ้าหน้าที่ผู้จะพึงต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนตั้งแต่วันดังกล่าว และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ส่งสำนวนให้กระทรวงการคลังตรวจสอบภายในกำหนดเจ็ดวันนับแต่วันที่วินิจฉัยสั่งการ ตามข้อ ๑๗ วรรคสอง ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ และในระหว่างการพิจารณาของกระทรวงการคลัง วรรคสี่ ของระเบียบดังกล่าว กำหนดให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เตรียมเรื่องให้พร้อมสำหรับการออกคำสั่งให้เจ้าหน้าที่ชำระค่าสินไหมทดแทนหรือดำเนินการฟ้องคดีเพื่อมิให้ขาดอายุความสองปีนับแต่วันที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ วินิจฉัยสั่งการ และวรรคห้า ของระเบียบเดียวกัน กำหนดว่า ในกรณีของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ซึ่งเป็นราชการส่วนท้องถิ่น ให้กระทรวงการคลังพิจารณาสำนวนให้แล้วเสร็จก่อนอายุความสองปีสิ้นสุดไม่น้อยกว่าหนึ่งปี ถ้ากระทรวงการคลังไม่แจ้งผลการตรวจสอบให้ทราบภายในกำหนดเวลาดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะต้องมีการสั่งตามที่เห็นสมควรและแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า กระทรวงการคลังได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๔๙ แจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทราบความเห็นของกระทรวงการคลัง ซึ่งล่วงเลยระยะเวลาก่อนอายุความสองปีสิ้นสุดไม่น้อยกว่าหนึ่งปี แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ก็ได้ออกคำสั่งตามที่เห็นสมควรเพื่อให้ผู้ฟ้องคดีชำระค่าสินไหมทดแทนหรือดำเนินการฟ้องคดีเพื่อมิให้ขาดอายุความสองปีนับแต่วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘ ซึ่งเป็นวันที่ถือว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ รู้ถึงการละเมิดและรู้ตัวเจ้าหน้าที่ผู้จะพึงต้องใช้ค่าสินไหมทดแทน ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ออกคำสั่งลงวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๒ เรียกให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ตามความเห็นของกระทรวงการคลัง จึงเป็นการออกคำสั่งหรือการใช้สิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนเมื่อพ้นกำหนดอายุความสองปีนับแต่วันที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ รู้ถึงการละเมิดและรู้ตัวเจ้าหน้าที่ผู้จะพึงต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนตามมาตรา ๑๐ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ประกอบกับข้อ ๑๗ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ฯ การออกคำสั่งที่พิพาทของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงเป็นการออกคำสั่งโดยปราศจากอำนาจ เนื่องจากสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายอันเกิดแต่มูลละเมิดนั้น

ขาดอายุความไปแล้ว คำสั่งให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนที่พิพาทดังกล่าวจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย และมีผลให้คำวินิจฉัยอุทธรณ์คำสั่งของผู้ฟ้องคดีโดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่เห็นชอบตามความเห็นของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ข้างต้นไม่ชอบด้วยกฎหมายเช่นกัน พิพากษาให้เพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ และเพิกถอนคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ โดยให้มีผลย้อนหลังนับตั้งแต่วันที่ที่มีคำสั่งและคำวินิจฉัยอุทธรณ์ดังกล่าว (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อ.๕๑๐/๒๕๕๗)

อายุความการใช้สิทธิเรียกร้องกรณีเจ้าหน้าที่กระทำความผิดต่อหน่วยงานของรัฐย่อมเป็นไปตามมาตรา ๑๐ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ส่วนการวินิจฉัยสั่งการตามข้อ ๑๗ วรรคหนึ่ง ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ เป็นระเบียบในส่วนที่ใช้กับหน่วยงานของรัฐ จึงไม่อาจนำการไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติฝ่าฝืนต่อระเบียบดังกล่าวไปขยายอายุความการใช้สิทธิเรียกร้องตามที่กฎหมายบัญญัติไว้แล้วได้ เนื่องจากจะเป็นการใช้ระเบียบของฝ่ายปกครองไปขยายกำหนดอายุความการใช้สิทธิเรียกร้องให้เป็นผลร้ายกับผู้ที่ต้องรับผิดชอบจากการกระทำละเมิด

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้อำนวยการสามัญศึกษาจังหวัดเชียงราย ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากอธิบดีกรมสามัญศึกษา เรื่อง มอบอำนาจเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิด ลงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๔๐ ได้มีคำสั่งลงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๔๕ แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด กรณีผู้ฟ้องคดียกยอกเงินงบประมาณสำนักงานสามัญศึกษาจังหวัดเชียงรายไปใช้เป็นประโยชน์ส่วนตัว คณะกรรมการได้รายงานผลการสอบข้อเท็จจริงตามหนังสือลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๔๖ โดยเห็นว่า ผู้ฟ้องคดีจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงินปลอมเป็นเงิน ๑,๐๙๙,๕๑๕.๙๕ บาท ยกยอกเงินและทำลายหลักฐานเงินค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าพาหนะเป็นเงิน ๙๔๐,๐๐๐ บาท โดยผู้ฟ้องคดีมีพฤติกรรมส่อไปในทางทุจริตยกยอกเงินและเบียดบังเงินงบประมาณของทางราชการไปใช้ส่วนตัว ผู้อำนวยการสามัญศึกษาจังหวัดเชียงรายจึงมีหนังสือลงวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๔๖ รายงานกรณีดังกล่าวไปยังอธิบดีกรมสามัญศึกษา และปลัดกระทรวงการคลัง หลังจากนั้น กรมบัญชีกลางได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๔๗ แจ้งให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต ๑ ซึ่งรับโอนอำนาจหน้าที่จากสำนักงานสามัญศึกษาจังหวัดเชียงราย ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ รายงานข้อเท็จจริงเพิ่มเติมและวินิจฉัยสั่งการกรณีดังกล่าว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา



เชียงราย เขต ๑ ได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๔๗ รายงานข้อเท็จจริงเพิ่มเติม และวินิจฉัยว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทน กรมบัญชีกลางจึงมีหนังสือลงวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๔๘ แจ้งผลการพิจารณาให้เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ทราบ โดยให้ผู้ฟ้องคดีและเจ้าหน้าที่อื่นอีก ๕ ราย รับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีหนังสือลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๔๘ แจ้งให้อำนาจการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต ๑ ออกคำสั่งเรียกให้ผู้ฟ้องคดี และเจ้าหน้าที่อื่นรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต ๑ จึงมีหนังสือลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๔๘ แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีชำระเงินค่าสินไหมทดแทน ผู้ฟ้องคดีจึงยื่นอุทธรณ์และนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งดังกล่าว

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

อายุความการใช้สิทธิเรียกร้องกรณีเจ้าหน้าที่กระทำละเมิดต่อหน่วยงานของรัฐ ย่อมเป็นไปตามมาตรา ๑๐ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ส่วนการวินิจฉัยสั่งการตามข้อ ๑๗ วรรคหนึ่ง ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ เป็นระเบียบในส่วนที่ใช้กับหน่วยงานของรัฐ จึงไม่อาจนำการไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติฝ่าฝืนต่อระเบียบดังกล่าวไปขยายอายุความการใช้สิทธิเรียกร้องตามที่กฎหมายบัญญัติไว้แล้วได้ เนื่องจากจะเป็นการใช้ระเบียบของฝ่ายปกครองไปขยายกำหนดอายุความการใช้สิทธิเรียกร้องให้เป็นผลร้ายกับผู้ที่ต้องรับผิดชอบจากการกระทำละเมิด อีกทั้ง หากตีความว่า เมื่อหน่วยงานของรัฐ ยังมีได้นโยบายสั่งการตามระเบียบดังกล่าวแล้ว กำหนดอายุความการใช้สิทธิเรียกร้องยังไม่เริ่มนับ ก็จะทำให้กำหนดอายุความการใช้สิทธิเรียกร้องขยายไปโดยไม่มีข้อจำกัด เมื่อปรากฏตามรายงานผลการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดว่า คณะกรรมการได้ระบุจำนวนเงิน ความเสียหาย และมีความเห็นว่า ผู้ฟ้องคดีมีพฤติกรรมส่อไปในทางทุจริตยกยอกเงินและเบียดบังเงินงบประมาณของทางราชการ แม้จะไม่ปรากฏว่า ผู้อำนวยการสามัญศึกษาจังหวัดเชียงราย ได้รับรายงานผลการสอบข้อเท็จจริงดังกล่าวเมื่อใด แต่ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้อำนวยการสามัญศึกษาจังหวัดเชียงรายได้มีหนังสือลงวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๔๖ รายงานผลการสอบสวนดังกล่าวไปยังอธิบดีกรมสามัญศึกษาและปลัดกระทรวงการคลัง โดยระบุในหนังสือทั้งสองฉบับว่า คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดได้สรุปผลว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้กระทำทุจริต และยกยอกเงินงบประมาณของทางราชการรวมเป็นเงิน ๒,๐๓๙,๕๑๕.๙๕ บาท จึงฟังได้ว่า ผู้อำนวยการสามัญศึกษาจังหวัดเชียงรายได้รู้ถึงการละเมิดและรู้ตัวเจ้าหน้าที่ผู้จะพึงต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนอย่างช้าที่สุดในวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๔๖ แล้ว และการที่ผู้อำนวยการ

สามัญศึกษาจังหวัดเชียงรายได้มีหนังสือรายงานอธิบดีกรมสามัญศึกษาและปลัดกระทรวงการคลัง โดยระบุความเห็นของคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดไว้ในหนังสือดังกล่าว จึงถือว่าเป็นคำวินิจฉัยสั่งการว่า ผู้ฟ้องคดีต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนแล้ว การที่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต ๑ ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ผู้รับโอนอำนาจหน้าที่จากอธิบดีกรมสามัญศึกษา มีหนังสือลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๔๘ แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชอบค่าสินไหมทดแทน จึงเป็นการใช้สิทธิเรียกร้องเกินกำหนดอายุความ สองปีนับแต่วันที่หน่วยงานของรัฐรู้ถึงการละเมิดและรู้ตัวเจ้าหน้าที่ผู้จะพึงต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนตามมาตรา ๑๐ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ฯ คำสั่งที่เรียกให้ผู้ฟ้องคดีชำระค่าสินไหมทดแทนจึงเป็นคำสั่งที่ออกโดยไม่มีอำนาจ อันเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย พิพากษาให้เพิกถอนคำสั่งของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต ๑ ผู้รับมอบอำนาจจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่เรียกให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ทางราชการ ตามหนังสือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต ๑ ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๔๘ ตั้งแต่วันที่คำสั่งดังกล่าว (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๓๓๑/๒๕๕๗)

กรณีที่หน่วยงานของรัฐเห็นว่ามีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องส่วนหนึ่งต้องรับผิดชอบ แต่กระทรวงการคลังเห็นว่ามีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องอีกส่วนหนึ่งต้องรับผิดชอบ มิใช่กรณีที่หน่วยงานของรัฐและกระทรวงการคลังมีความเห็นแตกต่างกัน อายุความการใช้สิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจึงมีกำหนดสองปีนับแต่วันที่หน่วยงานของรัฐรู้ถึงการละเมิดและรู้ตัวเจ้าหน้าที่ผู้จะพึงต้องใช้ค่าสินไหมทดแทน ตามมาตรา ๑๐ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ประกอบข้อ ๑๘ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙

สรุปข้อเท็จจริง

กรมเจ้าท่า (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้ทำสัญญาจัดซื้อเรือชุดแบบหัวส่ว่น ขนาดท่อส่งดิน ๒๘ นิ้ว จำนวน ๓ ลำ พร้อมด้วยอุปกรณ์ท่อท่อน ๓ ชุด และเรือพีเลี้ยง จำนวน ๓ ลำ ในราคา ๔๙,๔๐๐,๐๐๐ เหรียญสหรัฐ กับบริษัท อ. จำกัด ประเทศสหรัฐอเมริกา แต่ปรากฏว่าบริษัท อ. จำกัด ผู้รับจ้างไม่สามารถส่งมอบเรือชุดให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ตามสัญญาได้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงยกเลิกสัญญาและเรียกร้องค่าเสียหาย และมีเหตุอันควรเชื่อว่าการกระทำของเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ อธิบดีกรมเจ้าท่า (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) จึงแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ คณะกรรมการฯ รายงานผลการสอบข้อเท็จจริงว่า เรือโท ว. และคณะกรรมการตรวจการจ้าง รวม ๙ คน กระทำการในหน้าที่ด้วย



ความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงส่งสำนวนการสอบสวนดังกล่าวให้กระทรวงการคลัง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) พิจารณา คณะกรรมการพิจารณาความรับผิดชอบทางแพ่งได้มีหนังสือถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เพื่อขอทราบข้อเท็จจริงและหลักฐานเพิ่มเติม โดยขอให้สอบผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๕ ว่าเหตุใดจึงได้เสนอความเห็นต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ให้ตัดข้อความในส่วนเงื่อนไขของสัญญา ข้อ ๑๓.๒.๓ ออกทั้งหมด และยังเสนอให้จ่ายเงินล่วงหน้าร้อยละ ๑๕ ของราคาตามสัญญาให้แก่บริษัทผู้รับจ้าง โดยไม่เสนอให้ส่งร่างสัญญาไปให้สำนักงานอัยการสูงสุดพิจารณาก่อน ต่อมา ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๕ ได้มีหนังสือถึงประธานกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิด เพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงและส่งเอกสารเพิ่มเติม หลังจากนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ได้แจ้งผลการพิจารณาความรับผิดชอบทางละเมิดให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ทราบว่า ผู้ฟ้องคดีทั้งหกในฐานะคณะทำงานเพื่อดำเนินการทบทวนเอกสารประกวดราคา รายละเอียดจำเพาะทางเทคนิค และแบบก่อสร้างเรือ มีหน้าที่จัดทำเอกสารประกวดราคาและรายละเอียดพร้อมแบบก่อสร้างเรือ ได้เสนอความเห็นต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ให้ตัดข้อ ๑๓.๒.๓ เงื่อนไขของสัญญา (Conditions of Contract) ออกทั้งหมด โดยให้ผู้เสนอราคาเสนอวงเงินการจ่ายเงินเอง ทำให้เงื่อนไขการรับประกันการจ่ายเงินค่างานที่ผ่านการตรวจพิจารณาของสำนักงานอัยการสูงสุดถูกตัดออกไป เป็นเหตุให้ทางราชการเสียเปรียบโดยไม่ได้อำนาจให้มีการส่งเอกสารประกวดราคาดังกล่าวไปให้สำนักงานอัยการสูงสุดตรวจพิจารณาก่อนตามข้อ ๔๔ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และเนื่องจากการจ่ายเงินค่างานในงวดที่ ๒ และงวดที่ ๔ บริษัท อ. จำกัด ปฏิบัติผิดสัญญา ซึ่งหากมีการรับประกันการจ่ายเงินในทั้งสองงวดนี้ ทางราชการก็สามารถใช้สิทธิเรียกร้องจากผู้รับประกันได้ การกระทำของคณะทำงานดังกล่าวเป็นเหตุให้ทางราชการได้รับความเสียหาย พฤติการณ์ถือเป็นการกระทำโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ทางราชการ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับแจ้งผลการพิจารณาดังกล่าวจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ในวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๔๘ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงมีคำสั่งตามหนังสือลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ และวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๐ รวม ๑๒ ฉบับ ให้ผู้ฟ้องคดีทั้งหกชดใช้เงินจากการกระทำละเมิดตามความเห็นของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ผู้ฟ้องคดีทั้งหกไม่เห็นด้วยจึงยื่นอุทธรณ์และนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

การที่คณะกรรมการฯ รายงานผลการสอบข้อเท็จจริงว่า เรือโท ว. และคณะกรรมการตรวจการจ้าง รวม ๙ คน กระทำการในหน้าที่ด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงส่งสำนวนการสอบสวนดังกล่าวให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ พิจารณา และต่อมาผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ แจ้งผลการพิจารณาความรับผิดชอบทางละเมิดให้ผู้ถูกฟ้องคดี

ที่ ๒ ทราบว่า การกระทำของผู้ฟ้องคดีทั้งหกมีส่วนทำให้ราชการได้รับความเสียหาย และพฤติการณ์ถือเป็นการกระทำโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ทางราชการด้วย นั้น เห็นได้ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ยังมีได้มีความเห็นว่าผู้ฟ้องคดีทั้งหกไม่ต้องรับผิดชอบ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ตรวจสอบแล้วเห็นว่าต้องรับผิดชอบ จึงมีใช้กรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ มีความเห็นแตกต่างกัน อายุความการใช้สิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจึงมีกำหนดสองปี นับแต่วันที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ รู้ถึงการละเมิดและรู้ตัวเจ้าหน้าที่ผู้จะพึงต้องใช้ค่าสินไหมทดแทน คือ วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๔๘ ตามมาตรา ๑๐ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ประกอบข้อ ๑๘ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีทั้งหกชดใช้เงินจากการกระทำละเมิด ตามหนังสือลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ และวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๐ รวม ๑๒ ฉบับ จึงเป็นการออกคำสั่งให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ภายในกำหนด ๒ ปี นับแต่วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๔๘ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๖๒๑-๖๒๒/๒๕๕๖)

การออกคำสั่งใหม่แก้ไขคำสั่งเดิมเล็กน้อยเกี่ยวกับการลงจำนวนเงินที่เจ้าหน้าที่จะต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทน แม้จะพ้นอายุความตามที่กำหนดไว้ในมาตรา ๑๐ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ก็หาทำให้คำสั่งใหม่เป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายไม่

สรุปข้อเท็จจริง

ระหว่างที่ผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาไหล เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๙ จนถึงปี พ.ศ. ๒๕๔๓ โดยผู้ฟ้องคดีได้รับแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการเก็บรักษาเงินด้วยนั้น นาง จ. หัวหน้าส่วนการคลัง ได้กระทำการทุจริตยักยอกเงินขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาไหล (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) โดยการเบิกจ่ายเงินเกินบัญชี ทำให้เงินขาดบัญชีโดยไม่ทราบสาเหตุ และจากการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของนาง จ. ปรากฏว่าได้รับความเสียหายจากการทุจริตยักยอกเงินระหว่างที่นาง จ. ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๑ ถึงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๔๕ เป็นเงินจำนวน ๑๐,๙๔๕,๒๘๐.๘๕ บาท ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง ซึ่งต่อมา ได้มีคำสั่งลงวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๔๘ แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนเป็นเงิน ๑,๕๖๓,๔๗๓.๘๙ บาท ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าว แต่ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) มีความเห็นให้ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งลงวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๔๘ ที่ให้ผู้ฟ้องคดี



ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนกรณีละเมิดของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และเพิกถอนคำสั่งยกอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีหนังสือลงวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๐ จัดส่งเอกสารแจกแจงรายละเอียดเกี่ยวกับการทุจริตเบิกเงินเกินกว่าฎีกาในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๒ และในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๓ เพิ่มเติมต่อศาล ทั้งนี้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่าได้ตรวจสอบจำนวนเงินแล้วจำนวนที่ขอให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๒ เป็นเงินจำนวน ๑,๕๓๗,๖๐๐.๖๙ บาท นั้น คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิดได้ตรวจสอบรายการยอดเงินตามสำเนาเช็คในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๒ พบว่าตามหนังสือรายงานผลการสอบสวนข้อเท็จจริง ลงวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๔๖ ในรายการวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๔๒ มีความผิดพลาดในการลงตัวเลขในรายการดังกล่าวที่ระบุว่า “จำนวนเงินที่จ่าย ๒,๕๖๖ บาท ช่างคงเหลือ ๓๒,๕๐๐ บาท” ที่ถูกต้องควรจะเป็น “จำนวนเงินที่จ่าย ๑,๕๖๖ บาท ช่างคงเหลือ ๓๓,๕๐๐ บาท” เนื่องจากเอกสารแผ่นที่ ๖๗๑ ซึ่งเป็นสำเนาฎีกาเบิกเงินจำนวน ๓๘๐ บาท และแผ่นที่ ๖๗๒ ซึ่งเป็นสำเนาฎีกาเบิกเงินจำนวน ๑,๑๘๖ บาท ยอดรวม คือ ๑,๕๖๖ บาท ดังนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงได้รับความเสียหายในระยะเวลาที่ผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่ง และจะต้องนำเงินมาชดใช้จากยอดเต็มจำนวน ๓,๔๓๗,๒๐๖.๓๗ บาท ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงได้มีคำสั่งลงวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๐ แก้ไขคำสั่งเดิมในส่วนที่ให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจากยอดเต็มจำนวน ๓,๔๓๖,๒๐๖.๓๗ บาท เป็นจำนวน ๓,๔๓๗,๒๐๖.๓๗ บาท จึงมีส่วนให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน ๑,๕๖๓,๙๒๘.๘๙ บาท ต่อมา ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำร้องขอแก้ไขเพิ่มเติมคำฟ้องต่อศาลว่า ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นอุทธรณ์คำสั่งลงวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๐ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ มีความเห็นให้ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าคำสั่งลงวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๐ เป็นคำสั่งที่ออกโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากการเป็นกรออกคำสั่งเกินระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดแล้ว จึงมีคำขอเพิ่มเติมคำฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งลงวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๐ ด้วย ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษาให้เพิกถอนคำสั่งลงวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๐ ส่วนคำขออื่นให้ยก ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงยื่นอุทธรณ์คัดค้านคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นต่อศาลปกครองสูงสุด

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีคำสั่งลงวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๐ แก้ไขคำสั่งลงวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๔๘ โดยระบุว่า เนื่องจากตามหนังสือรายงานผลการสอบสวนข้อเท็จจริง ลงวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๔๖ มีความผิดพลาดในการลงตัวเลข ที่ระบุว่า “จำนวนเงินที่จ่าย ๒,๕๖๖ บาท ช่างคงเหลือ ๓๒,๕๐๐ บาท” เมื่อได้ตรวจสอบใหม่แล้ว ที่ถูกต้องควรจะเป็น “จำนวนเงินที่จ่าย ๑,๕๖๖ บาท ช่างคงเหลือ ๓๓,๕๐๐ บาท” เนื่องจากเอกสารแผ่นที่ ๖๗๑ ซึ่งเป็นสำเนาฎีกาเบิกเงินจำนวน ๓๘๐ บาท และแผ่นที่ ๖๗๒ ซึ่งเป็นสำเนาฎีกาเบิกเงินจำนวน

๑,๑๙๖ บาท ยอดรวม คือ ๑,๕๖๖ บาท ทำให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับความเสียหายในห้วงระยะเวลาที่ผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่ง และจะต้องนำเงินมาชดใช้จากยอดเต็มจำนวน ๓,๔๓๗,๒๐๖.๓๗ บาท จึงมีส่วนที่ผู้ฟ้องคดีต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าสินไหมทดแทน เป็นเงินจำนวน ๑,๕๖๓,๙๒๘.๘๘ บาท คำสั่งลงวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๐ เป็นคำสั่งแก้ไขข้อผิดพลาดเล็กน้อยเกี่ยวกับการลงจำนวนเงินที่ผู้ฟ้องคดีจะต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จากเดิม ๑,๕๖๓,๔๓๗.๘๘ บาท เป็น ๑,๕๖๓,๙๒๘.๘๘ บาท ซึ่งเพิ่มเติมเพียง ๔๙๑ บาท เท่านั้น มิได้เป็นการเพิกถอนคำสั่งลงวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๔๘ แต่อย่างใด เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังเป็นยุติว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งลงวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๔๘ ภายในกำหนดอายุความสองปีนับแต่วันที่หน่วยงานรู้ถึงการละเมิดและรู้ตัวเจ้าหน้าที่ผู้จะพึงต้องใช้ค่าสินไหมทดแทน ตามมาตรา ๑๐ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ คำสั่งลงวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๔๘ จึงยังคงมีผลใช้บังคับและผูกพันผู้ฟ้องคดี คำสั่งลงวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๐ ซึ่งเป็นการแก้ไขคำสั่งลงวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๔๘ เล็กน้อย จึงมีผลบังคับกับผู้ฟ้องคดีเช่นเดียวกัน พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๕๘/๒๕๕๘)

๒) อายุความการฟ้องให้ทายาทของเจ้าหน้าที่ที่ถึงแก่ความตายชดใช้ค่าสินไหมทดแทน

เมื่อหน่วยงานของรัฐทราบถึงสิทธิเรียกร้องอันมีต่อเจ้าหน้าที่แล้ว ต่อมา เจ้าหน้าที่ถึงแก่ความตาย หน่วยงานของรัฐชอบที่จะฟ้องให้ทายาทของเจ้าหน้าที่ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่หน่วยงานของรัฐได้รู้ถึงความตายของเจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๑๗๕๔ วรรคสาม แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

สรุปข้อเท็จจริง

ขณะนาย ส. ดำรงตำแหน่งสุลการักษ์ สังกัดกรมสุลการ มีหน้าที่ประทับดวงตราตะกั่ว กศก. หรือร้อยแถบเหล็ก RTC ที่ตู้คอนเทนเนอร์หลังจากที่นายตรวจหรือสารวัตรสุลการทำการตรวจปล่อยและบรรจุสินค้าเข้าตู้คอนเทนเนอร์แล้ว เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๑ ได้มีการร้องเรียนเป็นหนังสือต่อนายกรัฐมนตรีว่ามีการทุจริตขอรับเงินชดเชยค่าภาษีอากร ผู้ฟ้องคดีจึงได้มีคำสั่งลงวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๒ แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง ได้ความว่า บริษัท ส. จำกัดขอรับเงินชดเชยค่าภาษีอากร โดยไม่มีการส่งสินค้าออกไปนอกราชอาณาจักรจริง และนำเชื่อว่าสุลการักษ์มิได้ไปทำหน้าที่ตรวจปล่อยสินค้าและควบคุมการบรรจุสินค้าอย่างเคร่งครัด อันเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ส่งออกทำการทุจริต ผู้ฟ้องคดีจึงแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด ตามคำสั่งลงวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๔๗ ผลการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด



ปรากฏว่านาย ส. มีส่วนร่วมที่จะต้องรับผิดชอบด้วย ผู้ฟ้องคดีจึงมีคำสั่งลงวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๙ ให้นาย ส. ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ต่อมา นาย ส. ถึงแก่ความตายเมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๑ ผู้ฟ้องคดีจึงได้แจ้งของดเบิกบำนาญปกติในรายนาย ส. ไปยังกรมบัญชีกลาง ตามแบบแจ้งของดเบิกบำนาญปกติ (โครงการจ่ายตรง) ลงวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๑ และได้มีหนังสือเรียกให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในฐานะทายาทโดยธรรมของนาย ส. ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ฟ้องคดี แต่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองไม่ชำระ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีนี้มาฟ้องต่อศาลเมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๒ เพื่อขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองร่วมกันหรือแทนกันรับผิดชอบชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ฟ้องคดี

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ข้อเท็จจริงตามคำฟ้องของผู้ฟ้องคดี เป็นกรณีผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้างว่านาย ส. ตำแหน่งบุคลากรในสังกัดของผู้ฟ้องคดี ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง เป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหาย ต่อมา นาย ส. ได้ถึงแก่ความตาย ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐยอมฟ้องผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองในฐานะทายาทโดยธรรมของนาย ส. เพื่อให้รับผิดชอบในความเสียหายดังกล่าวได้ตามมาตรา ๑๕๙^{๑๑๔} และมาตรา ๑๖๐๐^{๑๑๕} แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ อย่างไรก็ตาม โดยที่คดีนี้เป็นคดีที่ผู้ฟ้องคดีในฐานะเจ้าหนี้ในมูลละเมิดขอบังคับตามสิทธิเรียกร้องอันมีต่อ นาย ส. เจ้ามรดก จึงอยู่ในบังคับต้องห้ามมิให้ฟ้องร้องเมื่อพ้นกำหนดหนึ่งปีนับแต่เมื่อผู้ฟ้องคดีได้รู้หรือควรรู้ถึงความตายของเจ้ามรดกตามมาตรา ๑๗๕๔ วรรคสาม แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เมื่อข้อเท็จจริงในคดีนี้ปรากฏว่า ผู้อำนวยการสำนักสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมศุลกากร ได้แจ้งของดเบิกบำนาญปกติของนาย ส. กรณีถึงแก่ความตาย ตามแบบแจ้งการของดเบิกบำนาญปกติ (โครงการจ่ายตรง) ลงวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๑ แสดงว่าผู้ฟ้องคดีในฐานะเจ้าหนี้ได้รู้หรือควรรู้ถึงความตายของนาย ส. เจ้ามรดก ในวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๑ เมื่อผู้ฟ้องคดีนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้นเมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๒ จึงเป็นการฟ้องคดีเมื่อพ้นระยะเวลาที่กำหนดตามมาตรา ๑๗๕๔ วรรคสาม แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

๑๑๔-๑๑๕ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา ๑๕๙ เมื่อบุคคลใดตาย มรดกของบุคคลนั้นตกทอดแก่ทายาท

ทายาทอาจเสียไปซึ่งสิทธิในมรดกได้แต่โดยบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายนี้หรือกฎหมายอื่น

มาตรา ๑๖๐๐ ภายใต้บังคับของบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายนี้กองมรดกของผู้ตายได้แก่ทรัพย์สินทุกชนิดของผู้ตาย ตลอดทั้งสิทธิหน้าที่และความรับผิดชอบต่าง ๆ เว้นแต่ตามกฎหมายหรือว่าโดยสภาพแล้ว เป็นการเฉพาะตัวของผู้ตายโดยแท้



พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๘๕๐/๒๕๕๖ และที่ อ.๑๙๒/๒๕๕๖
วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน)

อายุความมรดกตามมาตรา ๑๗๕๔ วรรคสาม แห่งประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ จะเริ่มนับต่อเมื่อเจ้าหนี้ได้ทราบถึงสิทธิเรียกร้องอันมีต่อเจ้ามรดกแล้ว
เท่านั้น หากเจ้าหนี้ยังไม่ทราบถึงสิทธิเรียกร้องอันมีต่อเจ้ามรดกในขณะที่เจ้าหนี้ได้รู้
หรือควรได้รู้ถึงความตายของเจ้ามรดก อายุความดังกล่าวจึงยังไม่เริ่มนับ

สรุปข้อเท็จจริง

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ผู้ฟ้องคดี) ได้มีคำสั่งแต่งตั้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑
ซึ่งดำรงตำแหน่งรองสารวัตร กองกำกับการตำรวจภูธรจังหวัดปัตตานี ไปดำรงตำแหน่งสารวัตร
(ทำหน้าที่ส่งกำลังบำรุง) ตำรวจภูธรจังหวัดสตูล ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีคำสั่งมอบหมาย
ให้จำสิบตำรวจ บ. ตำแหน่งผู้บังคับหมู่ (ทำหน้าที่พลธิการ) งานส่งกำลังบำรุง ตำรวจภูธร
จังหวัดสตูล รับผิดชอบงานควบคุมและจำหน่ายอาวุธยุทโธปกรณ์ต่าง ๆ ทุกชนิดที่แจกจ่ายใช้
ในราชการ ตลอดจนการตรวจสอบสภาพ การดูแลรักษา และการซ่อมบำรุง และดูแลรักษาอาวุธ
ยุทโธปกรณ์ต่าง ๆ ในความรับผิดชอบให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัยและเป็นระเบียบเรียบร้อย
ต่อมา ภายหลังจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ พ้นจากตำแหน่งราชการเนื่องจากเกษียณอายุราชการ
ส่วนจำสิบตำรวจ บ. ถึงแก่ความตาย ตำรวจภูธรจังหวัดสตูลได้มีหนังสือ ลงวันที่ ๗ กุมภาพันธ์
๒๕๔๖ ส่งอาวุธปืนจำนวน ๑๕๕ กระบอก ไปตรวจสอบสภาพและซ่อมบำรุงที่กองสรรพาวุธ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กองสรรพาวุธตรวจสอบแล้วได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๔๖
แจ้งผลการตรวจสอบสภาพและซ่อมบำรุงอาวุธปืนดังกล่าวให้ตำรวจภูธรจังหวัดสตูลทราบว่ามีอาวุธปืน
ที่ชำรุดใช้การไม่ได้ต้องเปลี่ยนอะไหล่จำนวนหนึ่ง รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๓๓,๗๓๓ บาท ผู้ว่าราชการ
จังหวัดสตูลในฐานะผู้รับมอบอำนาจจากผู้ฟ้องคดีจึงมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบหา
ข้อเท็จจริงและความรับผิดชอบละเมิด กรณีอาวุธปืนชำรุดเสียหาย คณะกรรมการชุดดังกล่าว
พิจารณาแล้วเห็นว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นเกิดจากการที่จำสิบตำรวจ บ. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
ปล่อยปละละเลยไม่บำรุงและรักษาความสะอาด และไม่ส่งอาวุธปืนไปตรวจสอบสภาพที่กองสรรพาวุธ
ภายในเวลาอันควร และการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในฐานะผู้บังคับบัญชาของจำสิบตำรวจ บ.
ขาดความเอาใจใส่ ไม่ตรวจสอบกำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของจำสิบตำรวจ บ. เป็นการจงใจ
หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงต้องร่วมรับผิดชอบ ต่อมา ผู้บังคับการ
ตำรวจภูธรจังหวัดสตูลปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลได้มีคำสั่งลงวันที่ ๒๖
พฤศจิกายน ๒๕๔๗ ให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในฐานะทายาทของจำสิบตำรวจ บ.

